PHỤ LỤC 4

KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

(Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10/06/2024)

1. Bên Mua có quyền sở hữu riêng đối với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng như được quy định tại Phụ Lục 3 đính kèm theo Hợp Đồng này.

2. Bên Mua và Bên Bán có quyền sở hữu chung đối với các tiện ích dành cho hạ tầng kỹ thuật và giao thông, bao gồm trạm xử lý nước thải, trạm bơm nước sinh hoạt, đường giao thông nội bộ của Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng.

3. Bên Bán có quyền sở hữu riêng đối phần diện tích và trang thiết bị còn lại của Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng.

4. Bên Mua được quyền sử dụng chung đối với Khu Vực Chung không phải trả phí bao gồm:

   (a) Khu cây xanh công viên;

   (b) Khu club house;

   (c) Hồ cảnh quan (nếu có);

   (d) Khu Vực Chung không phải trả phí khác theo xác định của Bên Bán.

5. Bên Mua được quyền sử dụng chung đối với Khu Vực Chung phải trả phí theo xác định của Bên Bán.

BÊN MUA	**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN**
Thạch Nguyễn Quang	
Nguyễn Lê Kim Ngân	**PHÙNG HẢI ĐĂNG** **Giám Đốc Điều hành Dự án**

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN
M.S.D.N: 3400573917 - C.T.T.N.H.H
TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC 5

GIÁ BÁN VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

(Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10/06/2024)

1. Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng là **11.906.428.652 VND** *(Bằng chữ: Mười một tỷ chín trăm lẻ sáu triệu bốn trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi hai đồng chẵn)*, trong đó:

   (a) Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng đã bao gồm tiền thuê đất và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là **10.824.026.047 VND** *(Bằng chữ: Mười tỷ tám trăm hai mươi bốn triệu không trăm hai mươi sáu nghìn không trăm bốn mươi bảy đồng chẵn)*;

   (b) Thuế giá trị gia tăng của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng là **1.082.402.605 VND** *(Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi hai triệu bốn trăm lẻ hai nghìn sáu trăm lẻ năm đồng chẵn)*. Để làm rõ, thuế giá trị gia tăng được tính dựa trên Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng với thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký Hợp Đồng này (sau đây gọi là thuế GTGT).

2. Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng có thể được điều chỉnh khi xảy ra ít nhất một trong các trường hợp như sau:

   (a) Các Bên nhất trí rằng, Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng có thể chênh lệch (tăng lên hoặc giảm xuống) theo thực tế đo đạc tại Ngày Bàn Giao. Nếu Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng thực tế chênh lệch trong phạm vi 2% *(hai phần trăm)* so với Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng nêu tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này thì Các Bên không phải điều chỉnh lại Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng. Nếu Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng thực tế chênh lệch quá 2% *(hai phần trăm)* so với Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này, thì Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng chưa bao gồm thuế GTGT sẽ được điều chỉnh tăng lên (+) hoặc giảm xuống (-) tương ứng bằng tổng diện tích sàn sử dụng chênh lệch nhân (x) với **12.400.000 VND/m²**.

   (b) Các Bên nhất trí rằng, Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất có thể chênh lệch (tăng lên hoặc giảm xuống) theo thực tế đo đạc tại Ngày Bàn Giao. Nếu Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất thực tế chênh lệch trong phạm vi 2% *(hai phần trăm)* so với Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất quy định tại Điều 1 của Hợp Đồng này, thì Các Bên không phải điều chỉnh lại Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng. Nếu Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất thực tế chênh lệch quá 2% *(hai phần trăm)* so với Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất quy định tại Điều 1 của Hợp Đồng này thì Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng chưa bao gồm thuế GTGT sẽ được điều chỉnh tăng lên

Scanned with CamScanner

(+) hoặc giảm xuống (-) tương ứng bằng tổng diện tích sử dụng đất chênh lệch nhân (x) với **37.577.186 VND/m²**.

(c) Trường hợp thuế GTGT thay đổi do thuế suất thuế GTGT thay đổi theo quy định của pháp luật từ ngày Hợp Đồng này có hiệu lực cho đến ngày bàn giao Bất Động Sản, Các Bên sẽ tiến hành ký kết phụ lục điều chỉnh Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng tương ứng.

(d) Việc thanh toán phần giá trị phần chênh lệch (nếu có) do (i) việc tăng/giảm Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất và/hoặc Tổng Diện Tích Sản Sử Dụng và/hoặc (ii) sự thay đổi thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Mục 2 của Phụ Lục này sẽ được Bên Mua thực hiện theo thông báo của Bên Bán.

3. Để tránh nhầm lẫn, nhằm mục đích của Mục 2(a) và 2(b) nêu trên, Tổng Diện Tích Sản Sử Dụng, Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất chênh lệch được hiểu là phần diện tích thực tế vượt quá 2% *(hai phần trăm)* so với Tổng Diện Tích Sản Sử Dụng hoặc Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất.

Khi tiến hành so sánh Tổng Diện Tích Sản Sử Dụng và Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất, Các Bên phải sử dụng cùng một phương pháp đo đạc. Tổng Diện Tích Sản Sử Dụng thực tế và Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất thực tế là diện tích được Các Bên thống nhất xác định trong Biên Bản Bàn Giao.

4. Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của Bên Mua, Các Bên thống nhất lịch thanh toán Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng như sau:

Đợt thanh toán	**Tỷ lệ thanh toán (%/Giá Bán Bất động sản Nghỉ Dưỡng)**	**Số tiền thanh toán chưa bao gồm thuế GTGT (đồng)**	**Thuế GTGT tương ứng (đồng)**	**Cộng số tiền thanh toán đã bao gồm thuế GTGT (đồng)**	**Thời hạn thanh toán**
1	30,00	3.247.207.814	324.720.781	3.571.928.595	Ngày ký Hợp Đồng này
2	40,00	4.329.610.419	432.961.042	4.762.571.461	Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày kế tiếp ngày ký Hợp đồng (không được áp dụng quyền thanh toán trễ hạn 10 ngày nêu tại Điều 11.1 của Hợp đồng)

Scanned with CamScanner

3	25,00	2.706.006.512	270.600.651	2.976.607.163	Trong vòng 05 (năm) ngày trước ngày dự kiến bàn giao Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng theo thư thông báo.
4	5,00	541.201.302	54.120.131	595.321.433	Trong vòng 05 (năm) ngày trước ngày dự kiến bàn giao Giấy Chứng Nhận theo thư thông báo. (Thuế GTGT còn lại là 54.120.131 VND sẽ được thanh toán cùng lúc với Đợt nhận bàn giao nêu trên)
TỔNG CỘNG	**100,00**	**10.824.026.047**	**1.082.402.605**	**11.906.428.652**	

BÊN MUA

Nguyễn Lê Kim Ngân

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

THẠCH NGUYỄN PHƯƠNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN
M.S.D.N: 3400573917 - C.T.T.N.H.H
TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

PHÙNG HẢI ĐĂNG
Giám Đốc Điều hành Dự án

Scanned with CamScanner